



الملحق عدد 19

بطاقات الخدمات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الفلاحي والصيد البحري والخدمات والتحويل الأولي

الفهرس

الصفحة	محتوى بطاقة الخدمة والوثائق المصاحبة	الخدمة
1 4	■ شروط وإجراءات وأجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة ■ قائمة التراخيص أو كراسات الشروط أو الموافقات المبدئية المطلوبة في ملفات التصاريح بالاستثمار	الحصول على شهادة ايداع تصريح بالاستثمار
6 10 11 13 14	■ شروط وإجراءات وأجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة ■ قائمة كراسات الشروط أو التراخيص أو الموافقات المبدئية المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية ■ قائمة الوثائق المعتمدة في إثبات صيغة استغلال الأرض موضوع الاستثمار المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية ■ مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية ■ قائمة الوثائق المطلوبة في ملفات صرف الامتيازات المالية	الحصول على مقرر إسناد امتيازات من صنف "أ" أو "ب" (مشروع فلاحى)
16 19 20	■ شروط وإجراءات وأجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة ■ مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية ■ قائمة الوثائق المطلوبة في ملفات صرف الامتيازات المالية	الحصول على مقرر إسناد امتيازات من صنف "أ" أو "ب" (مشروع صيد بحري)
21 24 25	■ شروط وإجراءات وأجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة ■ مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية ■ قائمة الوثائق المطلوبة في ملفات صرف الامتيازات المالية	الحصول على مقرر إسناد امتيازات من صنف ""ب" (مشروع تربية أحياء مائية)
26 30 31	■ شروط وإجراءات وأجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة ■ مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية ■ قائمة الوثائق المطلوبة في ملفات صرف الامتيازات	الحصول على مقرر إسناد امتيازات من صنف "ب" (مشروع خدمات)

الصفحة	محتوى بطاقة الخدمة والوثائق المصاحبة	الخدمة
32 35 36	■ شروط وإجراءات وآجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة..... ■ مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية..... ■ قائمة الوثائق المطلوبة في ملفات صرف الامتيازات.....	الحصول على مقرر إسناد امتيازات من صنف "أ" أو "ب" (مشروع تحويل أولي مندمج)
37 39	■ شروط وإجراءات وآجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة..... ■ مطلب صرف منحة للآلات فلاحية مباشرة للمزود...	صرف المنح مباشرة للمزود بالنسبة للآلات الفلاحية التي لها بطاقات رمادية
40	■ شروط وإجراءات وآجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة.....	الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية
42 46	■ شروط وإجراءات وآجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة..... ■ التزامات المنتفع بالقرض العقاري الفلاحي....	الحصول على مقرر إسناد قرض عقاري فلاحى
47	■ شروط وإجراءات وآجال الحصول على الخدمة والوثائق المطلوبة.....	الحصول على شهادة في بداية إنجاز مشروع

الخدمة:

الحصول على شهادة ايداع تصريح بالاستثمار

"كل أنشطة: الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات والتحويل الأولي"

1- شروط الانتفاع بالخدمة:

- إيداع تصريح بالاستثمار قبل الشروع في إنجاز عملية الاستثمار

2- الوثائق المطلوبة:

- الاضبارة الوحيدة بعد تعميمها من قبل المستثمر.
- التراخيص أو كراسات الشروط أو الموافقات المبدئية بالنسبة للأنشطة الخاضعة لذلك (القائمة عدد 1)،

3- الإجراءات:

مراحل الخدمة	الأطراف المتدخلة	الآجال
إيداع الاضبارة	الباعث	-
التثبت في الاضبارة وإعداد شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ودعوة الباعث لتسليمها مع قائمة في الوثائق والمعطيات المطلوبة للحصول على مقرر اسناد الامتيازات.	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	24 ساعة بداية من تاريخ إيداع الاضبارة

4- مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة:

- الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 م د: الهيئة التونسية للاستثمار.
- الاستثمارات الفلاحية التي تفوق قيمتها 60 أد وتساهي أو تقل عن 15 م د: المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا مع إمكانية إيداع الملف والتعهد به بالمقرّ المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساهي أو تفوق 1 م د ولا تتجاوز 15 م د.
- الاستثمارات الفلاحية التي تساهي أو تقل عن 60 أد:
 - المشاريع الفلاحية المحدثة على أراض تفوق مساحتها المساحات الواردة بجدول المساحات القصوى للزراعات حسب المناطق المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا.
 - المشاريع الفلاحية المحدثة على أراض تساهي مساحتها أو تقل عن المساحات الواردة بجدول المساحات القصوى للزراعات حسب المناطق: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
- الاستثمارات في مشاريع الصيد الساحلي التي تفوق قيمتها 90 أد والاستثمارات في مشاريع تربية الأحياء المائية التي تفوق قيمتها 100 أد: المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات

الفلاحية المختصة ترابيا مع إمكانية إيداع الملف والتعهد به بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق 1 م د ولا تتجاوز 15 م د.

• الاستثمارات في مشاريع الصيد الساحلي التي تساوي قيمتها أو تقل عن 90 أد والاستثمارات في مشاريع تربية الأحياء المائية التي تساوي قيمتها أو تقل عن 100 أد: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

• الاستثمارات في الخدمات والتحويل الأولي المندمج: المقر الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا مهما كانت قيمة الاستثمارات مع إمكانية إيداع الملف والتعهد به بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق 1 م د ولا تتجاوز 15 م د

• كما يتم إيداع الملفات والتعهد بها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك بالنسبة لـ:

■ عمليات التوسعة والتجديد والتحيين المرتبطة باستثمارات سبق أن انتفعت بشهائد إيداع تصاريح بالاستثمار أو مقررات إسناد امتيازات من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك مهما كانت قيمة استثماراتها.

■ الاستثمارات التي تقوم بها شركات الأحياء، (التعهد بها حصريا من قبل الإدارة المركزية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية) مهما كانت قيمة استثماراتها.

■ مشاريع التحويل الأولي البيولوجي ما دامت قيمتها لا تتجاوز 15 م د.

■ مطالب القروض العقارية، (يتم التمتع بها حصريا من قبل المصالح المركزية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك بعد أن يتم إيداع الملف على المستوى الجهوي ومطالبة الباعث بإتمامه بالمعطيات والوثائق الضرورية والقيام بمعاينة الأرض موضوع مطلب القرض العقاري وإعداد تقرير في الغرض وإحالة الملف إلى الإدارة المركزية).

جدول المساحات القصوى للزراعات حسب المناطق

زراعات سقفية (هك)	مناطق الزراعات البعلية (هك)*					نوع الزراعات
	5	4	3	2	1	
6	-	-	56	40	20	زراعات كبرى بالتداول (دون زراعة الخضروات)
-	172	110	70	44	28	أراضي مرعى
2	16	12	9	7	4	أشجار مثمرة باستثناء زيتون الزيت واللوز والكروم والقوارص
5	54	34	22	18	10	لوز وزيتون
1	-	-	-	3	3	كروم المائدة
5	-	-	24	16	12	عنب التخمير
2	-	-	-	-	-	قوارص
3	-	-	-	-	-	زراعة الخضر
4	-	-	-	-	-	زراعات في الواحات الساحلية
2						زراعات في الواحات القارية
0,3						زراعات تحت البيوت المكيفة
0,8						زراعات الزهور ونباتات العطور ونباتات الزينة

5- أجل الحصول على الخدمة:

24 ساعة بداية من تاريخ إيداع ملفّ مستوفى الشروط.

ملاحظة هامة: يعتبر التصريح بالاستثمار لاغيا في صورة عدم الشروع في إنجاز الاستثمار في غضون سنة من تاريخ الحصول عليه (الفصل عدد 21 من قانون الاستثمار)

6- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017.

القائمة عدد 1

التراخيص أو كراسات الشروط أو الموافقات المبدئية المطلوبة في ملفات التصاريح بالاستثمار

- رخصة في ممارسة حق الانتفاع بالغابات الدولية تسلم من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- موافقة مبدئية على إقامة مدجنة أو مذبح دواجن أو منشأة تفريخ تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية "دائرة الإنتاج الحيواني".
- مصادقة على صلوحية مدجنة أو مذبح دواجن أو منشأة تفريخ تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية "دائرة الإنتاج الحيواني".
- ترخيص في الاشغال الوقتي للملك العمومي المينائي عند انجاز مشروع خدمات بأحد الموانئ.
- ترخيص وزاري بالنسبة لأعوان واطارات وزارة الفلاحة للحصول على الامتيازات.
- -الموافقة المبدئية أو رخصة لاستغلال مصيدة ثابتة بالنسبة لمشاريع تربية الأسماك في الأقفاس العائمة.
- رخصة لصنع أو توريد مركب.
- رخصة صيد وشهادة تسجيل مركب بالنسبة للمراكب المستغلة.
- كراس شروط متعلقة بمشاريع الفلاحة البيولوجية (الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو تحضير المواد المنتجة وفق الطريقة البيولوجية) مصحوبا ببرامج العمل في الغرض وبالتزام بالامتثال لمقتضيات كراس شروط الانتاج البيولوجي.
- كراس شروط لإنتاج البذور والشتلات.
- كراس شروط لتعاطي نشاط تربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا والاتجار فيها.
- كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.
- كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.
- كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأرانب المؤصلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.
- كراس الشروط المتعلق بالنقل المبرد للحليب الطازج (دائرة الإنتاج الحيواني).
- كراس الشروط المتعلق بتربية الطرائد (دائرة الغابات).
- كراس شروط لتعاطي نشاط مستشار فلاح.
- كراس شروط المنظم لنشاط التلقيح الاصطناعي عند الأبقار.

- كراس شروط إحداث مراكز تجميع الحليب.
- كراس شروط لإحداث مقالة لحفر الآبار.
- - كراس الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل اللحوم والأحشاء و الشروط الصحية الخاصة به.
- - كراس شروط المتعلقة بمراكز تربية الحزون.
- - كراس شروط المتعلقة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف مصبرات المواد ذات أصل نباتي
- أي كراس شروط أو ترخيص يخصّ نشاط المشروع يتمّ إصداره من قبل المصالح المختصة.

الخدمة:

الحصول على مقرر إسناد امتيازات من صنف "أ" أو "ب"

"مشروع فلاحي"

1- شروط الانتفاع بالخدمة:

- ايداع تصريح بالاستثمار قبل الشروع في انجاز عملية الاستثمار وملف للانتفاع بالامتيازات المالية.
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من تمويل ذاتي لا تقل عن 10% من كلفة الاستثمار بالنسبة للصنف "أ" و 30% بالنسبة للصنف "ب".

2- الوثائق المطلوبة (حسب طبيعة المشروع):

- مطلب كتابي لدى الوكالة في أجل أقصاه سنة من تاريخ إيداع التصريح.
- نسخة من بطاقة التعريف أو السجل التجاري أو مشروع قانون أساسي بالنسبة للشركات في طور التكوين بما في ذلك الشركات التعاونية ومجامع التنمية.
- وثيقة تثبت أن الوضعية الجبائية للباعث مسوّاة.
- كراسات الشروط أو التراخيص أو الموافقات المبدئية بالنسبة للأنشطة الخاضعة لذلك.

(القائمة عدد 2).

- وثيقة في صيغة استغلال الأرض موضوع الاستثمار عند الاحداث ويتم قبول إحدى الوثائق الواردة بالقائمة عدد 3).
- رسم بياني لمساحة وحدود المستغلة وطريق الوصول إليها.
- شهادة في اختبار التربة مسلمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو مخابر خاصّة مع التتصيص على العقار موضوع الاختبار إذا تطلب المشروع ذلك.
- بالنسبة للمشاريع السقوية، تقديم إحدى الوثائق التالية:

■ بطاقة معطيات حول الموارد المائية مسلمة من مصالح المندوبية.

■ شهادة في استغلال المناطق السقوية.

■ رخصة حفر البئر العميقة / رخصة البحث والتنقيب عن المياه الجوفية

■ رخصة ضخ وقتية من واد أو بحيرة جبلية أو سدّ.

- دراسة مائيّة ومثال هندسي لشبكة الرّي بالنسبة لمنظومات الرّي المزمع تركيزها (ري قطرة قطرة، ري بالرّش...)

- بطاقة معاينة منشأة قديمة بالنسبة لمشاريع تربية الدواجن.

- مشروع اتفاقية مرافقة وتأطير بين الباعث والمرافق المختص (بالنسبة الانتفاع بمنحة المرافقة والتأطير).
- دراسة جدوى تتضمن المعطيات الواردة **بالقائمة عدد 4**.
- اتفاقية انجاز الدراسة ممضاة من قبل مكتب الدراسات والباعث.
- بالنسبة لعمليات الاستثمار المتعهد بها من قبل مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية يتمّ تعمير أنموذجي المطلب والدراسة المختصرة (**الملحق عدد 4 للدليل**) من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية دون اللجوء إلى البحث الفني إلا في الحالات القصوى التي تقتضي ذلك.
- بالنسبة للمشاريع المتعهد بها من قبل مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، تتم مطالبة كلّ الباعثين بتقديم دراسة فنية واقتصادية لمشاريعهم ما عدى بالنسبة لعمليات الاستثمار التي لا تتطلب ذلك على غرار العمليات المنفردة والعمليات التي تقل قيمة استثماراتها عن 60 أدر ومشاريع الصيد الساحلي والنقل المبرد والاستشارات الفلاحية واصلاح مراكب الصيد أو تجديد تجهيزاتها أو عمليات التوسعة واعادة التهيئة الخاصة بهذه المراكب وغيرها فيتمّ الاكتفاء بأنموذج مطلب الحصول على الامتيازات مع الوثيقة المصاحبة (دراسة مختصرة) المعدّان للغرض (**الملحق عدد 4 للدليل**) ويتمّ تقييم جدوى المشروع من قبل الهياكل المكلفة بالتقييم ويمكن المطالبة بدراسة جدوى إذ اقتضت الضرورة.
- قائمة التجهيزات والمعدات والمواشي اللازمة التي سيقع اقتناؤها مع التنصيص على أسعارها وخصائصها الفنية وقيمة الأداء على القيمة المضافة وإذا اقتضى الأمر تقديم الفواتير التقديرية.
- كشف المصاريف بعنوان البناءات والغراسات وأشغال التهيئة.
- كشف المصاريف بعنوان الاستثمارات اللامادية مع بطاقة وصفية لكل عملية استثمار لامادي تحتوي خاصة على:
 - تعريف المكونة
 - الكلفة التقديرية (Homme*Jour)
 - وصف المكونة ومراحل الإنجاز
 - النتائج المنتظرة
 - البرنامج الزمني للإنجاز
- بالنسبة للراغبين في الانتفاع بمساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار الاستظهار بـ:
 - موافقة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية على المساهمة في رأس المال
 - الموافقات المبدئية البنكية لتمويل المشروع طبقا لهيكل التمويل المصادق عليه من شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

3- الإجراءات:

الاجال	الاطراف المتدخلة	مراحل الخدمة
-	الباعث	إيداع ملف مستوفى الشروط
أسبوع / أسبوعان بالنسبة لمشاريع الاقتصاد في مياه الري والمحافظة على المياه والتربة	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	تقييم المشروع
10 أيام	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	الاعداد لاجتماع اللجنة وعرض المشروع على أنظارها
7 أيام	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	الإعلام بقرار اللجنة في حالة الرفض مع التعليل
يومان	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	إعداد مقرر إسناد امتيازات
3 أيام	الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه	امضاء المقرر
يوم	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	دعوة الباعث كتابيا لتسلم المقرر
مع المقرر	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	تسليم الباعث قائمة في الوثائق لتجسيم الامتيازات (قائمة عدد 5)

4- مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة:

- الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 م د: الهيئة التونسية للاستثمار
- الاستثمارات الفلاحية التي تفوق قيمتها 60 أد وتساهي أو تقل عن 15 م د: المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا مع إمكانية إيداع الملف والتعهد به بالمقرّ المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساهي أو تفوق 1 م د ولا تتجاوز 15 م د.
- الاستثمارات الفلاحية التي تساهي أو تقل عن 60 أد:
 - المشاريع الفلاحية المحدثة على أراض تفوق مساحتها المساحات الواردة بجدول المساحات القصوى للزراعات حسب المناطق المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا.
 - المشاريع الفلاحية المحدثة على أراض تساهي مساحتها أو تقل عن المساحات الواردة بجدول المساحات القصوى للزراعات حسب المناطق: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
- كما يتم إيداع الملفات والتعهد بها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك بالنسبة لـ:

- عمليات التوسعة والتجديد والتحيين المرتبطة باستثمارات سبق أن انتفعت بشهاد إيداع تصاريح بالاستثمار أو مقررات إسناد امتيازات من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك مهما كانت قيمة استثماراتهما.
- الاستثمارات التي تقوم بها شركات الاحياء، (التعهد بها حصريا من قبل الإدارة المركزية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية) مهما كانت قيمة استثماراتهما.

جدول المساحات القصوى للزراعات حسب المناطق

زراعات سقية (هـ)	مناطق الزراعات البعلية (هـ)*					نوع الزراعات
	5	4	3	2	1	
6	-	-	56	40	20	زراعات كبرى بالتداول (دون زراعة الخضروات)
-	172	110	70	44	28	أراضي مرعى
2	16	12	9	7	4	أشجار مثمرة باستثناء زيتون الزيت واللوز والكروم والقوارص
5	54	34	22	18	10	لوز وزيتون
1	-	-	-	3	3	كروم المائدة
5	-	-	24	16	12	عنب التخمير
2	-	-	-	-	-	قوارص
3	-	-	-	-	-	زراعة الخضر
4	-	-	-	-	-	زراعات في الواحات الساحلية
2						زراعات في الواحات القارية
0,3						زراعات تحت البيوت المكيفة
0,8						زراعات الزهور ونباتات العطور ونباتات الزينة

5- أجل الحصول على الخدمة

23 يوم من تاريخ ايداع ملف مستوفى الشروط و 30 يوم بالنسبة للمشاريع التي تتضمن مكونات اقتصاد في مياه الري

ملاحظات هامة

- في صورة رفض إسناد الامتياز يمكن للمستثمر طلب إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار حسب الحالات، يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل. وتتولى اللجان المحدثة إعادة دراسة الملف واعلام صاحبه بقرارها في الأجل وفي هذه الحالة، يعد الاعلام بالرفض نهائيا.
- يتعين على الباعث تقديم تقرير سنوي حول تقدّم إنجاز الاستثمارات إلى الهيكل المعني بالاستثمار طيلة فترة الإنجاز (4 سنوات).
- يتعين إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقررّ معلل من الهيئة (الفصل عدد 21 من قانون الاستثمار)

6- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.

القائمة عدد 2

كراسات الشروط أو التراخيص أو الموافقات المبدئية المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية - مشروع فلاحى -

- رخصة في ممارسة حق الانتفاع بالغابات الدولية تسلم من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- موافقة مبدئية على إقامة مدجنة أو مذبح دواجن أو منشأة تفريخ تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية "دائرة الإنتاج الحيواني".
- مصادقة على صلوحية مدجنة أو مذبح دواجن أو منشأة تفريخ تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية "دائرة الإنتاج الحيواني".
- ترخيص وزاري بالنسبة لأعوان واطارات وزارة الفلاحة للحصول على الامتيازات.
- كراس شروط متعلقة بمشاريع الفلاحة البيولوجية (الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو تحضير المواد المنتجة وفق الطريقة البيولوجية) بالتزام بالامتثال لمقتضيات كراس شروط الانتاج البيولوجي.
- كراس شروط لإنتاج البذور والشتلات.
- كراس شروط لتعاطي نشاط تربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا والاتجار فيها.
- كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأبقار المؤصلة قصد إنتاج فحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.
- كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأغنام والماعز المؤصلة قصد إنتاج إناث وفحول ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.
- كراس شروط لإحداث مراكز تربية فحول الأرناب المؤصلة وأمهاتها قصد إنتاج إناث وفحول للتربية ذات نوعية جيدة وإنتاجية عالية.
- كراس الشروط المتعلقة بتربية الطرائد (دائرة الغابات).
- - كراس شروط المتعلقة بمراكز تربية الحلزون.
- أي كراس شروط أو ترخيص يخص نشاط المشروع يتم إصداره من قبل المصالح المختصة.

القائمة عدد 3

الوثائق المعتمدة في إثبات صيغة استغلال الأرض موضوع الاستثمار المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية - مشروع فلاحى -

- شهادة ملكية فردية، لم يمرّ على تاريخ إصدارها أكثر من سنة (تتم المطالبة بها في عمليات الاحداث فقط)،
- شهادة اشتراك في الملكية بمساحات محدّدة غير مفرزة لم يمرّ على تاريخ إصدارها أكثر من سنة (تتم المطالبة بها في عمليات الاحداث فقط) وتُعتمد هذه الشّهادت بالنسبة لجميع مكونات الاستثمار بما فيها البناءات.
- شهادة اشتراك في الملكية بمساحات غير محدّدة وغير مفرزة لم يمرّ على تاريخ إصدارها أكثر من سنة (تتم المطالبة بها في عمليات الاحداث فقط) مع تقديم كلّ ما يثبت استغلال الباعث لمساحة معينة من الملك المشترك (الحصول على قرض أو خلاص آداءات ...) وذلك بالنسبة للمكونات غير الثابتة. وفي حالة إثبات موقع المستغلّة صراحة (مقاسمة) أو دلالة (وجود سياج أو غراسات أو بئر أو غيرها يتم إثباتها بمعاينة)، يتم اعتماد هذه الشّهادت بالنسبة لجميع مكونات الاستثمار بما فيها البناءات.
- شهادة حوز،
- مضمون إسناد أرض اشتراكية على وجه الملكية الخاصة،
- شهادة بيانات في التصرف في عقار فلاحى تسلم من العمدة في صورة عدم شمول المسح العقارى المنطقة التي توجد بها المستغلة مع ضرورة القيام بمعاينة ميدانية.
- عقد كراء لمدة لا تقلّ عن 9 سنوات مسجل بمصالح وزارة المالية ومرفوق بوثيقة تثبت ملكية صاحب الأرض وذلك بالنسبة لعمليات الاستثمار التي تتضمن مكونات ثابتة (بناءات، غراسات، أشغال تهيئة...) وكذلك بالنسبة لآلات الحصاد. خلافا لذلك يتمّ اعتماد عقود كراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- عقد مغارسة لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات مرفوق بوثيقة تثبت ملكية صاحب الأرض مسجلّ بالقباضة المالية.
- عقد مساقاة لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات مرفوق بوثيقة تثبت ملكية صاحب الأرض مسجلّ بالقباضة المالية.

- توكيل في الاستغلال قصد الاستثمار لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات بالنسبة للمكونات الثابتة و3 سنوات قابلة للتجديد في الحالات الأخرى ويكون التوكيل مصحوباً بوثيقة الملكية لصاحب الأرض ومسجل بالقباضة المالية.
- عقد شراء أو عقد هبة أو عقد تنازل لم يمض على مدّة إمضائه أكثر من 3 سنوات ومحررة من طرف عدل إشهاد أو محامي أو محرري العقود بإدارة الملكية العقارية ومسجلة بالقباضات المالية ومرفقة بوثيقة تثبت ملكية صاحب العقار الأصلي وذلك بالنسبة للعقارات المسجلة.
- عقد شراء أو هبة أو تنازل بالنسبة للعقارات غير المسجلة يكون مسجلاً بمصالح وزارة المالية ومصحوباً بشهادة تصرف في عقار مسلّم من العمدة مع ضرورة إجراء معاينة ميدانية للعقار.
- عقد مقاسمة مسجل بالقباضة المالية ومصحوب بمثال هندسي محرر من طرف عدليّ إشهاد أو محامي أو محرري العقود بإدارة الملكية العقارية أو مثال هندسي يحمل مصادقة كلّ الشركاء في الملك ومرفقة بوثيقة تثبت ملكية العقار وذلك بالنسبة للعقارات المسجلة.
- الموافقات المبدئية لكراء الأراضي الدولية.
- اجابات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تثبت صيغة الاستغلال بالنسبة للأراضي الدولية الفلاحية التي لا يمكن الاستظهار بشأنها بعقود كراء...
- أية وثيقة تثبت صيغة استغلال الأرض يمكن اعتمادها.

ملاحظة: بالنسبة للعقارات موضوع مطالب تسجيل ولم تصدر في شأنها أحكام نهائية باتّة، يتمّ التعامل معها بنفس الإجراءات المعمول بها بالنسبة للعقارات غير المسجلة.

القائمة عدد 4

مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية - مشروع فلاحى -

المعطيات	التفاصيل
ملخص الدراسة والخاتمة	مؤشرات عامة حول الباعث، منطقة المشروع، نوعية الاستثمار (إحداث أو توسعة أو تجديد)، ملخص جدول الاستثمار والتمويل، الإنتاج، والمردودية، التشغيل...
معطيات حول الباعث	- تعريف الباعث، الشكل القانوني، رأس المال وتوزيعه بين المساهمين، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الالكتروني ...
معطيات عامة حول المستغلة ومواردها ومحيطها	- الموقع مع الاحداثيات، صيغة الاستغلال، المساحات وتوزيع استغلالها، المعطيات المناخية، الموارد الطبيعية (مياه، تربة، التضاريس...)، البنية الأساسية والبنائات والغراسات والتجهيزات ومواطن الشغل الموجودة... - حوصلة حول التوجهات العامة للمشروع بالاعتماد على المعطيات المتوفرة.
معطيات عامة حول مكونات الاستثمار	مكونات الاستثمار المادية (التهنية، البنائات، الغراسات، المواشي، التجهيزات، المعدات المتحركة...) واللامادية
دراسة السوق	حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع، الأسواق المستهدفة، أسعار البيع، سياسات التسويق وتكاليفها...
الدراسة الفنية	تفاصيل مكونات الاستثمار والمبررات الفنية لاختيارها، الدراسة المائنة التفصيلية مرفقة بمثال لشبكة الري، الموازنة العلفية، توزيع المساحات والتداول الزراعي، نظم الإنتاج والتربية تطوّر المردود وكميات الانتاج، التدخلات الزراعية والصحية...
روزنامة الانجاز	جدول الإنجاز الزمني لمكونات الاستثمار
التشغيل	احتياجات المشروع من مواطن الشغل القارة والموسمية، والتوزيع حسب الاختصاص والكفاءة،
الدراسة المالية	جدول الاستثمار والتمويل، المصاريف، قيمة الإنتاج، رقم المعاملات، الناتج الخام للاستغلال (RBE)، الناتج الصافي للاستغلال (RNE)، الاستهلاكات، التدفق النقدي (Cash-Flow)، التصرف في القروض، تطوّر الخزينة (Trésorerie)، العائد الداخلي الخام (TRI)، اختبار حساسية مردودية المشروع (Test de sensibilité)، تحليل النتائج المتوقعة...
التأثير البيئي للمشروع	تقييم الآثار البيئية للمشروع والاحتياطات المتخذة للتقليل من تأثيراتها السلبية المفترضة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب ذلك.
فريق العمل الذي تولى إعداد الدراسة والمصاريف	قائمة المساهمين في اعداد الدراسة حسب اختصاصاتهم مع ضرورة ملأمة هذه الاختصاصات لنشاط المشروع، عدد أيام العمل المخصصة لإعداد الدراسة مع المصاريف المترتبة عن ذلك مع المؤيّدات الضرورية.
الوثائق الملحقة بالدراسة	- كلّ الوثائق المطلوبة حسب النشاط، - جدول تفصيلي لكل مصاريف إعداد الدراسة.

القائمة عدد 5

الوثائق المطلوبة في ملفات صرف الامتيازات المالية - مشروع فلاحى -

- مطلب كتابي طبق الأنموذج المصاحب،
 - نسخة من السجل التجاري للشركات المتحصّلة على مقررات قبل التكوين،
 - نسخة من عقد الكراء بالنسبة لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية،
 - شهادة في الوضعية الجبائية للبائع،
 - نسخة من عقد ساري المفعول مبرم مع مكتب المراقبة والتصديق وشهادة تصديق على منتج بيولوجي منذ الدخول في الإنتاج بالنسبة لمشاريع الفلاحة البيولوجية،
 - الفواتير والعقود والقوائم في إنجاز مكونات الاستثمار المادية والاستثمارات اللامادية مصحوبة بالتحويلات البنكية وما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة (نسخة من التحويل البنكي أو كشف حساب يتضمن عملية التحويل).
- ملاحظة : يمكن اعتماد قوائم إنجاز أشغال بالنسبة للبناءات والتهيئة مسلمة من قبل مقاول. وفي صورة تعذر تقديم فواتير أو قوائم أشغال بالنسبة للبناءات وأشغال التهيئة، يتم تقديم كشف مصاريف ممضى من قبل الباعث بالنسبة لليد العاملة مع فواتير اقتناء المواد المستعملة.
- الوثائق الأخرى حسب مكونات الاستثمار طبقا للجدول التالي:

الوثائق المطلوبة	مكونات الاستثمار
تراخيص البناء	بناءات
- نسخة من البطاقات الرمادية مع الاستظهار بالأصل أو نسخة مطابقة للأصل. - بالنسبة للشاحنات الخفيفة الاستظهار بدفع معلوم فلاحى مضمنة بالبطاقة الرمادية.	المعدات المتنقلة (جرارات، آلات حصاد، شاحنات، مجرورات، إلخ)
شهادة أصل للمشاتل	الغراسات
- محضر مصادقة بالنسبة للأراخي ومحضر فرز بالنسبة للأغنام والماعرز. - شهادة في السلامة الصحية للقطيع. - سجلّ الأنساب ورأي فنيّ مسلم من قبل المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل حول سجلّ الأنساب يتضمّن وجوبا معطيات بخصوص بكرية الولادة للأفراس المعنية وانجرار ملكيتها للبائع بالنسبة للخيول المعدة للتربية - محضر معاينة من قبل لجنة الفرز المحدثة بمقتضى المقرر عدد 727 لسنة 2007 بالنسبة للإبل غير المرقمة	المواشي
شهادة ضمان	معدات الاقتصاد في مياه الريّ

ملاحظات:

- لا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية (*) كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار. وتحال عمليات الخلاص نقدا للفواتير والعقود التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار إلى المصالح المختصة بوزارة المالية.
- يجب أن تتضمن الفاتورة:
 - الرقم التسلسلي
 - أسماء الأطراف وعناوينهم
 - الدليل الجبائي (المعرف الجبائي)
 - تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة
 - الكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الأداء على القيمة المضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا الأداء وعند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة.
 - الطابع الجبائي.
- يتم قبول الفواتير الأصلية أو نظير أصلي منها (Duplicata) أو نسخ مطابقة للأصل.

الخدمة:

مقرر إسناد امتيازات من صنف "أ" أو "ب"

"مشروع صيد بحري"

1- شروط الانتفاع بالخدمة:

- إيداع تصريح بالاستثمار قبل الشروع في انجاز عملية الاستثمار وملف للانتفاع بالامتيازات المالية.
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من تمويل ذاتي لا تقل عن 10% من كلفة الاستثمار بالنسبة للصنف "أ" و 30% بالنسبة للصنف "ب".

2- الوثائق المطلوبة:

- مطلب كتابي لدى الوكالة في أجل أقصاه سنة من تاريخ إيداع التصريح.
- نسخة من بطاقة التعريف أو السجل التجاري أو مشروع قانون أساسي بالنسبة للشركات في طور التكوين.
- شهادة في الوضعية الجبائية للبائع.
- رخصة لصنع أو توريد مركب.
- رخصة صيد وشهادة تسجيل مركب بالنسبة للمراكب المستغلة.
- نسخة من إجازة مركب لأصحاب السفن.
- نسخة من ورقة تسجيل سفينة صادرة عن ديوان الموانئ والبحرية التجارية للتعرف على تسلسل ملكية المركب.
- مشروع اتفاقية مرافقة وتأطير بين البائع والمرافق المختص (بالنسبة للانتفاع بمنحة المرافقة والتأطير).

• دراسة جدوى تتضمن المعطيات الواردة **بالقائمة عدد 6.**

- اتفاقية انجاز الدراسة ممضاة من قبل مكتب الدراسات والبائع.
- بالنسبة لعمليات الاستثمار المتعهد بها من قبل مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية يتمّ تعمير أنموذجي المطلب والدراسة المختصرة (**الملحق عدد 4 للدليل**) من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية دون اللجوء إلى البحث الفني إلا في الحالات القصوى التي تقتضي ذلك.

- بالنسبة للمشاريع المتعهد بها من قبل مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، تتمّ مطالبة كلّ الباعثين بتقديم دراسة فنية واقتصادية لمشاريعهم ما عدى بالنسبة لعمليات الاستثمار التي لا تتطلب ذلك على غرار العمليات المنفردة والعمليات التي تقل قيمة استثماراتها عن 60 أدر ومشاريع الصيد الساحلي واصلاح مراكب الصيد أو تجديد تجهيزاتها أو عمليات التوسعة واعادة التهيئة الخاصة بهذه المراكب وغيرها فيتمّ الاكتفاء بأنموذج مطلب الحصول على الامتيازات مع الوثيقة المصاحبة (دراسة مختصرة) المعدّان للغرض (**الملحق عدد 4 للدليل**) ويتمّ تقييم جدوى المشروع من قبل الهياكل المكلفة بالتقييم ويمكن المطالبة بدراسة جدوى إذ اقتضت الضرورة.

- قائمة التجهيزات والمعدات اللازمة التي سيقع اقتناؤها مع التخصيص على أسعارها وخصائصها الفنية وقيمة الأداء على القيمة المضافة وإذا اقتضى الأمر تقديم الفواتير التقديرية.
- كشف المصاريف بعنوان أشغال التهيئة.
- كشف المصاريف بعنوان الاستثمارات اللامادية مع بطاقة وصفية لكل عملية استثمار لامادي تحتوي خاصة على:
 - تعريف المكونة
 - الكلفة التقديرية (Homme*Jour)
 - وصف المكونة ومراحل الإنجاز
 - النتائج المنتظرة
 - البرنامج الزمني للإنجاز
- بالنسبة للراغبين في الانتفاع بمساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار الاستظهار بـ:
 - موافقة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية على المساهمة في رأس المال
 - الموافقات المبدئية البنكية لتمويل المشروع طبقا لهيكل التمويل المصادق عليه من شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

3- الإجراءات:

الاجال	الأطراف المتدخلة	مراحل الخدمة
-	الباعث	إيداع الملف مستوفى الشروط
أسبوعان	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	تقييم المشروع
10 أيام	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	الاعداد لاجتماع اللجنة وعرض المشروع على أنظارها
7 أيام	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	الإعلام بقرار اللجنة في حالة الرفض مع التعليل
يومان	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	إعداد مقرر إسناد امتيازات
3 أيام	الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه	امضاء المقرر
يوم واحد	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	دعوة الباعث كتابيا لتسلم المقرر
مع المقرر	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	تسليم الباعث قائمة في الوثائق لتجسيم الامتيازات (القائمة عدد 7)

4- مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة:

- الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 م د: الهيئة التونسية للاستثمار
- الاستثمارات التي تتراوح بين 90 أد و 15 م د: المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا مع إمكانية إيداع الملف بالمقرّ المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1 م د ولا تتجاوز 15 م د،
- الاستثمارات التي تقل عن 90 أد في مشاريع الصيد الساحلي: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

ملاحظة: بالنسبة للاستثمارات التي سبق أن انتفعت بامتيازات من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يتم النظر في عمليات التوسعة والتجديد والتحيين المرتبطة بها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مهما كانت قيمة استثماراتها وذلك تفاديا لتشتت الباعث والملفات بين مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمندوبيات.

5- أجل الحصول على الخدمة

30 يوم من تاريخ ايداع ملف مستوفى الشروط.

ملاحظات:

- في صورة رفض إسناد الامتياز يمكن للمستثمر طلب إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار حسب الحالات، يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل وتتولى اللجان المحدثّة إعادة دراسة الملف واعلام صاحبه بقرارها في الآجال وفي هذه الحالة، يعد الاعلام بالرفض نهائيا.
- يتعيّن على الباعث تقديم تقرير سنوي حول تقدّم إنجاز الاستثمارات إلى الهيكل المعني بالاستثمار طيلة فترة الإنجاز (4 سنوات).
- يتعين إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرّر معل من الهيئة (الفصل عدد 21 من قانون الاستثمار)

6- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.

القائمة عدد 6

مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية - مشروع صيد بحري -

المعطيات	التفاصيل
ملخص الدراسة والخاتمة	مؤشرات عامة حول الباعث، منطقة المشروع، نوعية الاستثمار (إحداث أو توسعة أو تجديد)، ملخص جدول الاستثمار والتمويل، الإنتاج، والمردودية، التشغيل...
معطيات الباعث حول	- تعريف الباعث، الشكل القانوني، رأس المال وتوزيعه بين المساهمين، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني ...
معطيات عامة حول المستغلة ومواردها ومحيطها	- الموقع أو ميناء الارتفاق أو مجال العمل، صيغة الاستغلال، البنية الأساسية والبناءات والتجهيزات ومواطن الشغل الموجودة... - حوصلة حول التوجهات العامة للمشروع بالاعتماد على المعطيات المتوفرة.
معطيات عامة حول مكونات الاستثمار	مكونات الاستثمار المادية (التهئية، البناءات، التجهيزات، المعدات المتنقلة...) واللامادية
دراسة السوق	حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع، الأسواق المستهدفة، أسعار البيع، سياسات التسويق وتكاليفها...
الدراسة الفنية	تفاصيل مكونات الاستثمار والمبررات الفنية لاختيارها ونظم الإنتاج
روزنامة الانجاز	جدول الإنجاز الزمني لمكونات الاستثمار
التشغيل	احتياجات المشروع من مواطن الشغل القارة والموسمية، والتوزيع حسب الاختصاص والكفاءة،
الدراسة المالية	جدول الاستثمار والتمويل، المصاريف، قيمة الإنتاج، رقم المعاملات، الناتج الخام للاستغلال (RBE)، الناتج الصافي للاستغلال (RNE)، الاستهلاكات، التدفق النقدي (Cash-Flow)، التصرف في القروض، تطوّر الخزينة (Trésorerie)، العائد الداخلي الخام (TRI)، اختبار حساسية مردودية المشروع (Test de sensibilité)، تحليل النتائج المتوقعة...
التأثير البيئي للمشروع	تقييم الآثار البيئية للمشروع والاحتياطات المتخذة للتقليل من تأثيراتها السلبية المفترضة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب ذلك.
فريق العمل الذي تولى إعداد الدراسة والمصاريف	قائمة المساهمين في اعداد الدراسة حسب اختصاصاتهم مع ضرورة ملائمة هذه الاختصاصات لنشاط المشروع، عدد أيام العمل المخصصة لإعداد الدراسة مع المصاريف المترتبة عن ذلك مع المؤيّدات الضرورية
الوثائق الملحقة بالدراسة	- كلّ الوثائق المطلوبة حسب النشاط، - جدول تفصيلي لكل مصاريف إعداد الدراسة.

القائمة عدد 7

الوثائق المطلوبة في ملفات تجسيم الامتيازات المالية

- مشروع صيد بحري -

- مطلب كتابي.
- نسخة من السجل التجاري للشركات المتحصّلة على مقررات قبل التكوين.
- شهادة في الوضعية الجبائية للباعث.
- الفواتير والعقود والقائمتان في إنجاز مكونات الاستثمار المادية والاستثمارات اللامادية مصحوبة بالتحويلات البنكية وما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة (نسخة من التحويل البنكي أو كشف حساب يتضمن عملية التحويل).
- الوثائق الأخرى حسب مكونات الاستثمار طبقاً للجدول التالي:

الوثائق المطلوبة	مكونات الاستثمار
قائمتان إنجاز أشغال الصنع والتهيئة	صنع أو تهيئة مركب
الفواتير الخالصة	التجهيزات والمعدات
الفواتير الخالصة	الاستثمارات اللامادية

ملاحظة:

- لا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية (*) كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقداً التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار. وتحال عمليات الخلاص نقداً للفواتير والعقود التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار إلى المصالح المختصة لوزارة المالية.
- (*) يجب أن تتضمن الفاتورة:
 - الرقم التسلسلي
 - أسماء الأطراف وعناوينهم
 - الدليل الجبائي (المعرّف الجبائي)
 - تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة
 - الكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الأداء على القيمة المضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا الأداء وعند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة.
 - الطابع الجبائي.
- يتم قبول الفواتير الأصلية أو نظير أصلي منها (Duplicata) أو نسخ مطابقة للأصل.

الخدمة:

مقرر إسناد امتيازات من صنفى "أ" أو "ب" "مشروع تربية أحياء مائية"

1- شروط الانتفاع بالخدمة:

- ايداع تصريح بالاستثمار قبل الشروع في انجاز عملية الاستثمار وملف للانتفاع بالامتيازات المالية.
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من تمويل ذاتي لا تقل عن 10% من كلفة الاستثمار بالنسبة للصنف "أ" و 30% بالنسبة للصنف "ب".

2- الوثائق المطلوبة:

- مطلب كتابي لدى الوكالة في أجل أقصاه سنة من تاريخ إيداع التصريح.
- نسخة من بطاقة التعريف أو السجل التجاري أو مشروع قانون أساسي بالنسبة للشركات في طور التكوين.
- شهادة في الوضعية الجبائية للبائع.
- شهادة ملكية أو حوز أو لزمة أو قرار في الأشغال الوقتي في الملك العمومي للمياه.
- وثيقة في اثبات نوعية التصرف في مسطحات المياه أو المساحات على اليابسة المزمع استغلالها.
- موافقة مبدئية لموقع تربية الأحياء المائية (إحداث).
- رخصة في استغلال ملك بحري عمومي (مشروع ناشط).
- رخصة ممارسة نشاط تربية أحياء مائية على العقار موضوع المشروع.
- ترخيص لصنع أو توريد مركب.
- مشروع اتفاقية مرافقة وتأطير بين الباعث والمرافق المختص (بالنسبة للانتفاع بمنحة المرافقة والتأطير)
- دراسة جدوى تتضمن المعطيات الواردة **بالقائمة عدد 8.**
- اتفاقية انجاز الدراسة ممضاة من قبل مكتب الدراسات والباعث.
- قائمة التجهيزات والمعدات اللازمة التي سيقع اقتناؤها مع التنصيص على أسعارها وخصائصها الفنية وقيمة الأداء على القيمة المضافة وإذا اقتضى الأمر تقديم الفواتير التقديرية.
- كشف المصاريف بعنوان أشغال التهيئة.
- كشف المصاريف بعنوان الاستثمارات اللامادية مع بطاقة وصفية لكل عملية استثمار لامادي تحتوي خاصة على:

- تعريف المكونة.
- الكلفة التقديرية (Homme*Jour).
- وصف المكونة ومراحل الإنجاز.
- النتائج المنتظرة.
- البرنامج الزمني للإنجاز.

- بالنسبة للراغبين في الانتفاع بمساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار الاستظهار بـ:

- موافقة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية على المساهمة في رأس المال.
- الموافقات المبدئية البنكية لتمويل المشروع طبقا لهيكل التمويل المصادق عليه من شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

3- الإجراءات:

الأجل	الأطراف المتدخلة	مراحل الخدمة
-	الباعث	إيداع الملف مستوفى الشروط
أسبوعان	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	تقييم المشروع
10 أيام	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	الاعداد لاجتماع اللجنة وعرض المشروع على أنظارها
7 أيام	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	الإعلام بقرار اللجنة في حالة الرفض مع التعليل
يومان	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	إعداد مقرر إسناد امتيازات
3 أيام	الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه	امضاء المقرر
يوم واحد	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	اعلام المستثمر كتابيا بالمقرر
مع المقرر	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	تسليم الباعث قائمة في الوثائق لتجسيم الامتيازات (القائمة عدد 9)

4- مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة:

- الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 م د: الهيئة التونسية للاستثمار.
- الاستثمارات التي تفوق قيمتها 100 أد ولا تتجاوز 15 م د: المقر الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا مع إمكانية إيداع الملف بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1 م د ولا تتجاوز 15 م د.
- الاستثمارات في مشاريع تربية الأحياء المائية التي تساوي قيمتها أو تقل عن 100 أد: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

ملاحظة: بالنسبة للاستثمارات التي سبق أن انتفعت بامتيازات من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يتم النظر في عمليات التوسعة والتجديد والتحيين المرتبطة بها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مهما كانت قيمة استثماراتها وذلك تفاديا لتشتت الباعث والملفات بين مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمندوبيات

5- أجل الحصول على الخدمة

30 يوم من تاريخ ايداع ملف مستوفى الشروط.

6- ملاحظة

- في صورة رفض إسناد الامتياز يمكن للمستثمر طلب إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار حسب الحالات، يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل. وتتولى اللجان المحدثّة إعادة دراسة الملف واعلام صاحبه بقرارها في الآجال وفي هذه الحالة، يعد الاعلام بالرفض نهائيا.
- يتعيّن على الباعث تقديم تقرير سنوي حول تقدّم إنجاز الاستثمارات إلى الهيكل المعني بالاستثمار طيلة فترة الإنجاز (4 سنوات).
- يتعين انجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرّر معلل من الهيئة (الفصل عدد 21 من قانون الاستثمار)

7- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.

القائمة عدد 8

مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية - مشروع تربية احياء مائية -

المعطيات	التفاصيل
ملخص الدراسة والخاتمة	مؤشرات عامة حول الباعث، منطقة المشروع، نوعية الاستثمار (إحداث أو توسعة أو تجديد)، ملخص جدول الاستثمار والتمويل، الإنتاج، والمردودية، التشغيل...
معطيات حول الباعث	- تعريف الباعث، الشكل القانوني، رأس المال وتوزيعه بين المساهمين، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني ...
معطيات عامة حول المستغلة ومواردها ومحيطها	- الموقع أو مجال العمل، صيغة الاستغلال، البنية الأساسية والبنائات والتجهيزات ومواطن الشغل الموجودة... - حوصلة حول التوجهات العامة للمشروع بالاعتماد على المعطيات المتوفرة.
معطيات عامة حول مكونات الاستثمار	مكونات الاستثمار المادية (التهيئة، البنائات، التجهيزات، المعدات المتنقلة...)
دراسة السوق	حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع، الأسواق المستهدفة، أسعار البيع، سياسات التسويق وتكاليفها...
الدراسة الفنية	تفاصيل مكونات الاستثمار والمبررات الفنية لاختيارها، نظم الإنتاج والتربية والتحويل وتسلسل مراحلها، برنامج الاستزراع تطوّر المردود وكميات الانتاج، التدخلات الصحية...
روزنامة الانجاز	جدول الإنجاز الزمني لمكونات الاستثمار
التشغيل	احتياجات المشروع من مواطن الشغل القارة والموسمية، والتوزيع حسب الاختصاص والكفاءة،
الدراسة المالية	جدول الاستثمار والتمويل، المصاريف، قيمة الإنتاج، رقم المعاملات، الناتج الخام للاستغلال (RBE)، الناتج الصافي للاستغلال (RNE)، الاستهلاكات، التدفق النقدي (Cash-Flow)، التصرف في القروض، تطوّر الخزينة (Trésorerie)، العائد الداخلي الخام (TRI)، اختبار حساسية مردودية المشروع Test de (sensibilité)، تحليل النتائج المتوقعة...
التأثير البيئي للمشروع	تقييم الآثار البيئية للمشروع والاحتياطات المتخذة للتقليل من تأثيراتها السلبية المفترضة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب ذلك.
فريق العمل الذي تولى إعداد الدراسة والمصاريف	قائمة المساهمين في اعداد الدراسة حسب اختصاصاتهم مع ضرورة ملائمة هذه الاختصاصات لنشاط المشروع، عدد أيام العمل المخصصة لإعداد الدراسة مع المصاريف المترتبة عن ذلك مع المؤيّدات الضرورية
الوثائق الملحقة بالدراسة	- كلّ الوثائق المطلوبة حسب النشاط، - جدول تفصيلي لكل مصاريف إعداد الدراسة.

القائمة عدد 9

الوثائق المطلوبة في ملفات تجسيم الامتيازات المالية - مشروع تربية أحياء مائية -

- مطلب كتابي.
- نسخة من السجل التجاري للشركات المتحصّلة على مقررات قبل التكوين.
- شهادة في الوضعية الجبائية للباعث.
- الفواتير والعقود والقائمت في إنجاز مكونات الاستثمار المادية والاستثمارات اللامادية مصحوبة بالتحويلات البنكية وما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة (نسخة من التحويل البنكي أو كشف حساب يتضمن عملية التحويل).
- قوائم إنجاز أشغال الصنع والتهيئة والفواتير النهائية بالنسبة للتجهيزات والمعدّات والاستثمارات اللامادية.
- تراخيص البناء.

ملاحظات

- لا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية(*) كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار. وتحال عمليات الخلاص نقدا للفواتير والعقود التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار إلى المصالح المختصة لوزارة المالية.
- (*) يجب أن تتضمن الفاتورة:
 - الرقم التسلسلي
 - أسماء الأطراف وعناوينهم
 - الدليل الجبائي (المعرّف الجبائي)
 - تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة
 - الكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الأداء على القيمة المضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا الأداء وعند الاقتضاء التخفيضات الممنوحة.
 - الطابع الجبائي.
- يتم قبول الفواتير الأصلية أو نظير أصلي منها (Duplicata) أو نسخ مطابقة للأصل.

الخدمة:

مقرر إسناد امتيازات من صنف "ب"

"مشروع خدمات"

1- شروط الانتفاع بالخدمة:

- إيداع تصريح بالاستثمار قبل الشروع في انجاز عملية الاستثمار وملف للانتفاع بالامتيازات المالية.
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من تمويل ذاتي لا تقل عن 10% من كلفة الاستثمار بالنسبة للصنف "أ" و 30% بالنسبة للصنف "ب".

2- الوثائق المطلوبة:

- مطلب كتابي لدى الوكالة في أجل أقصاه سنة من تاريخ إيداع التصريح.
- نسخة من بطاقة التعريف أو السجل التجاري أو مشروع قانون أساسي بالنسبة للشركات في طور التكوين.
- شهادة في الوضعية الجبائية للبائع.
- مشروع اتفاقية مرافقة وتأطير بين الباعث والمرافق المختص (بالنسبة للانتفاع بمنحة المرافقة والتأطير)
- كراسات الشروط أو التراخيص أو موافقات مبدئية بالنسبة للأنشطة التالية:
 - كراس شروط لتعاطي نشاط مستشار فلاحي في حالة بعث مشروع خدمات يتعلق بالاستشارة الفلاحية.
 - كراس شروط لتعاطي نشاط التلقيح الاصطناعي عند الأبقار.
 - موافقة مبدئية على تركيز وحدة لتجميع الحليب تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية "اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة الحليب".
 - رخصة في ممارسة خدمات الرش الجوي بالأدوية للزراعات والغراسات الفلاحية تسلم من ديوان الطيران المدني.
 - موافقة مبدئية أو بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية تسلم من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
 - كراس شروط لإحداث مقولة لحفر الآبار.
 - كراس الشروط المتعلق بالنقل المبرد للحليب الطازج (دائرة الإنتاج الحيواني)
 - - كراس الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل اللحوم والأحشاء والشروط الصحية الخاصة به.
- دراسة جدوى تتضمن المعطيات الواردة **بالقائمة عدد 10**.
- اتفاقية انجاز الدراسة ممضاة من قبل مكتب الدراسات والباعث.
- مشروع اتفاقية مرافقة وتأطير بين الباعث والمرافق المختص (بالنسبة للانتفاع بمنحة المرافقة والتأطير)

- قائمة التجهيزات والمعدات اللازمة التي سيقع اقتناؤها مع التخصيص على أسعارها وخصائصها الفنية وقيمة الأداء على القيمة المضافة وإذا اقتضى الأمر تقديم الفواتير التقديرية.
- كشف المصاريف بعنوان أشغال التهيئة.
- كشف المصاريف بعنوان الاستثمارات اللامادية مع بطاقة وصفية لكل عملية استثمار لامادي تحتوي خاصة على:
 - تعريف المكونة
 - الكلفة التقديرية (Homme*Jour)
 - وصف المكونة ومراحل الإنجاز
 - النتائج المنتظرة
 - البرنامج الزمني للإنجاز
- بالنسبة للراغبين في الانتفاع بمساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار الاستظهار بـ:
 - موافقة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية على المساهمة في رأس المال
 - الموافقات المبدئية البنكية لتمويل المشروع طبقا لهيكل التمويل المصادق عليه من شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

الإجراءات:

الأجل	الأطراف المتدخلة	مراحل الخدمة
-	الباعث	إيداع الملف مستوفى الشروط
أسبوع	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	تقييم المشروع
10 أيام	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	الاعداد لاجتماع اللجنة وعرض المشروع على أنظارها
7 أيام	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	الإعلام بقرار اللجنة في حالة الرفض مع التعليل
يومان	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	إعداد مقرر إسناد امتيازات
3 أيام	الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه	امضاء المقرر
يوم	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	اعلام المستثمر كتابيا بالمقرر
مع المقرر	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	تسليم الباعث قائمة في الوثائق لتجسيم الامتيازات (القائمة عدد 11)

3- مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة:

- الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 م د: الهيئة التونسية للاستثمار.
 - الاستثمارات التي تساوي أو تقل عن 15 م د: المقرّ الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا مع إمكانية إيداع الملف بالمقرّ المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1 م د.
- ملاحظة:** بالنسبة للاستثمارات التي سبق أن انتفعت بامتيازات من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يتم النظر في عمليات التوسعة والتجديد والتحيين المرتبطة بها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مهما كانت قيمة استثماراتها وذلك تقاديا لتشتت الباعث والملفات بين مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمندوبيات

4- أجل الحصول على الخدمة

23 يوم من تاريخ ايداع ملف مستوفى الشروط.

5- ملاحظة

- في صورة رفض إسناد الامتياز يمكن للمستثمر طلب إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار حسب الحالات، يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل. وتتولى اللجان المحدثة إعادة دراسة الملف واعلام صاحبه بقرارها في الأجل وفي هذه الحالة، يعد الاعلام بالرفض نهائيا.
- يتعين على الباعث تقديم تقرير سنوي حول تقدّم إنجاز الاستثمارات إلى الهيكل المعني بالاستثمار طيلة فترة الإنجاز (4 سنوات).

- يتعين انجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرّر معل من الهيئة (الفصل عدد 21 من قانون الاستثمار)

6- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.

القائمة عدد 10

مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية - مشروع خدمات -

المعطيات	التفاصيل
ملخص الدراسة والخاتمة	مؤشرات عامة حول الباعث، منطقة المشروع، نوعية الاستثمار (إحداث أو توسعة أو تجديد)، ملخص جدول الاستثمار والتمويل، الإنتاج، والمردودية، التشغيل...
معطيات حول الباعث	- تعريف الباعث، الشكل القانوني، رأس المال وتوزيعه بين المساهمين، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني ...
معطيات عامة حول المستغلة ومواردها ومحيطها	- الموقع أو مجال العمل، صيغة الاستغلال، البنية الأساسية والبنائات والتجهيزات ومواطن الشغل الموجودة... - حوصلة حول التوجهات العامة للمشروع بالاعتماد على المعطيات المتوفرة.
معطيات عامة حول مكونات الاستثمار	مكونات الاستثمار المادية (التهيئة، البنائات، التجهيزات، المعدات المتنقلة...)
دراسة السوق	حجم الطلب المتوقع على خدمات المشروع، الأسواق المستهدفة، أسعار إساءة الخدمات، سياسات التسويق وتكاليفها...
الدراسة الفنية	تفاصيل مكونات الاستثمار والمبررات الفنية لاختيارها،
روزنامة الانجاز	جدول الإنجاز الزمني لمكونات الاستثمار
التشغيل	احتياجات المشروع من مواطن الشغل القارة والموسمية، والتوزيع حسب الاختصاص والكفاءة،
الدراسة المالية	جدول الاستثمار والتمويل، المصاريف، قيمة الإنتاج، رقم المعاملات، الناتج الخام للاستغلال (RBE)، الناتج الصافي للاستغلال (RNE)، الاستهلاكات، التدفق النقدي (Cash-Flow)، التصرف في القروض، تطور الخزينة (Trésorerie)، العائد الداخلي الخام (TRI)، اختبار حساسية مردودية المشروع Test de (sensibilité)، تحليل النتائج المتوقعة...
التأثير البيئي للمشروع	تقييم الآثار البيئية للمشروع والاحتياطات المتخذة للتقليل من تأثيراتها السلبية المفترضة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب ذلك.
فريق العمل الذي تولى إعداد الدراسة والمصاريف	قائمة المساهمين في إعداد الدراسة حسب اختصاصاتهم مع ضرورة ملأمة هذه الاختصاصات لنشاط المشروع، عدد أيام العمل المخصصة لإعداد الدراسة مع المصاريف المترتبة عن ذلك مع المؤيدات الضرورية
الوثائق الملحقة بالدراسة	- كل الوثائق المطلوبة حسب النشاط، - جدول تفصيلي لكل مصاريف إعداد الدراسة.

القائمة عدد 11

الوثائق المطلوبة لتجسيم الإمتيازات

- مشروع خدمات -

- مطلب كتابي.
- نسخة من السجل التجاري للشركات المتحصّلة على مقررات قبل التكوين.
- شهادة في الوضعية الجبائية للبائع.
- بطاقة تعريف جبائية (باتيندة).
- نسخة من البطاقة الرمادية مع الاستظهار بالأصل أو نسخة مطابقة للأصل وذلك بالنسبة للمعدّات المتنقلة.
- الفواتير والعقود والقائّمات في إنجاز مكونات الاستثمار المادية والاستثمارات اللامادية مصحوبة بالتحويلات البنكية وما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة (نسخة من التحويل البنكي أو كشف حساب يتضمن عملية التحويل).
- قائّمات إنجاز أشغال الصنع والتهيئة والفواتير النهائية بالنسبة للتجهيزات والمعدّات والاستثمارات اللامادية.
- تراخيص البناء.
- شهادة صلوحية وسيلة نقل نافذة المفعول مسلّمة من دائرة الإنتاج الحيواني

ملاحظات:

- لا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية(*) كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار. وتحال عمليات الخلاص نقدا للفواتير والعقود التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار إلى المصالح المختصة لوزارة المالية.
- (*) يجب أن تتضمن الفاتورة:
 - الرقم التسلسلي
 - أسماء الأطراف وعناوينهم
 - الدليل الجبائي (المعرّف الجبائي)
 - تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة
 - الكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الأداء على القيمة المضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا الأداء وعند الإقتضاء التخفيضات الممنوحة.
 - الطابع الجبائي.
- يتم قبول الفواتير الأصلية أو نظير أصلي منها (Duplicata) أو نسخ مطابقة للأصل.

الخدمة

مقرر إسناد إمتيازات من صنف "ب"

"مشروع تحويل أولي"

1- شروط الانتفاع بالخدمة:

- ايداع تصريح بالاستثمار قبل الشروع في انجاز عملية الاستثمار وملف للانتفاع بالامتيازات المالية.
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من تمويل ذاتي لا تقل عن 10% من كلفة الاستثمار بالنسبة للصنف "أ" و 30% بالنسبة للصنف "ب".

2- الوثائق المطلوبة:

- مطلب كتابي لدى الوكالة في أجل أقصاه سنة من تاريخ إيداع التصريح.
- نسخة من بطاقة التعريف أو السجل التجاري أو مشروع قانون أساسي بالنسبة للشركات في طور التكوين.
- شهادة في الوضعية الجبائية للبائع.
- مشروع اتفاقية مرافقة وتأطير بين الباعث والمرافق المختص (بالنسبة للانتفاع بمنحة المرافقة والتأطير)
- كراسات الشروط أو التراخيص أو موافقات مبدئية بالنسبة للأنشطة التالية:
 - موافقة مبدئية على إقامة مذبح أو مسلخ.
 - مصادقة على الصلوحية بالنسبة للمذابح والمسالخ الموجودة.
 - كراس شروط متعلقة بمشاريع الفلاحة البيولوجية (الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو تحضير المواد المنتجة وفق الطريقة البيولوجية) وعقد مبرم مع أحد مكاتب المراقبة والتصديق.
- دراسة جدوى تتضمن المعطيات الواردة بالقائمة عدد 12.
- اتفاقية انجاز الدراسة ممضاة من قبل مكتب الدراسات والباعث.
- مشروع اتفاقية مرافقة وتأطير بين الباعث والمرافق المختص (بالنسبة للانتفاع بمنحة المرافقة والتأطير)
- قائمة التجهيزات والمعدات اللازمة التي سيقع اقتناؤها مع التنصيص على أسعارها وخصائصها الفنية وقيمة الأداء على القيمة المضافة وإذا اقتضى الأمر تقديم الفواتير التقديرية.
- كشف المصاريف بعنوان أشغال التهيئة.
- كشف المصاريف بعنوان الاستثمارات اللامادية مع بطاقة وصفية لكل عملية استثمار لامادي تحتوي خاصة على:
 - تعريف المكونة
 - الكلفة التقديرية (Homme*Jour)
 - وصف المكونة ومراحل الإنجاز

- النتائج المنتظرة
- البرنامج الزمني للإنجاز

● بالنسبة للراغبين في الانتفاع بمساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار الاستظهار بـ:

- موافقة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية على المساهمة في رأس المال
- الموافقات المبدئية البنكية لتمويل المشروع طبقا لهيكل التمويل المصادق عليه من شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

3- الإجراءات:

مراحل الخدمة	الأطراف المتدخلة	الآجال
إيداع الملف مستوفى الشروط	الباعث	-
تقييم المشروع	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	أسبوع
الاعداد لاجتماع اللجنة وعرض المشروع على أنظارها	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	10 أيام
الإعلام بقرار اللجنة في حالة الرفض مع التعليل	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	7 أيام
إعداد مقرر إسناد امتيازات	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	يومان
امضاء المقرر	الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه	3 أيام
اعلام المستثمر كتابيا بالمقرر	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	يوم واحد
تسليم الباعث قائمة في الوثائق لتجسيم الامتيازات (القائمة عدد 13)	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	مع المقرر

4- مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة:

- الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 م د: الهيئة التونسية للاستثمار.
 - الاستثمارات التي تساوي أو تقل عن 15 م د: المقر الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترايبا مع إمكانية إيداع الملف بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للاستثمارات التي تساوي أو تفوق قيمتها 1 م د.
- ملاحظة:** بالنسبة للاستثمارات التي سبق أن انتفعت بامتيازات من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يتم النظر في عمليات التوسعة والتجديد والتحيين المرتبطة بها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مهما كانت قيمة استثماراتها وذلك تقاديا لتشتت الباعث والملفات بين مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمندوبيات

5- أجل الحصول على الخدمة

30 يوم من تاريخ ايداع الملف مستوفى الشروط.

ملاحظات

- في صورة رفض إسناد الامتياز يمكن للمستثمر طلب إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار حسب الحالات، يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل وتتولى اللجان المحدثة إعادة دراسة الملف واعلام صاحبه بقرارها في الأجل وفي هذه الحالة، يعد الاعلام بالرفض نهائيا.
- يتعين على الباعث تقديم تقرير سنوي حول تقدّم إنجاز الاستثمارات إلى الهيكل المعني بالاستثمار طيلة فترة الإنجاز (4 سنوات).
- يتعين انجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرّر معل من الهيئة (الفصل عدد 21 من قانون الاستثمار)

6- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.

القائمة عدد 12

مضمون دراسة جدوى المشروع المطلوبة في ملفات الحصول على الامتيازات المالية - مشروع تحويل أولي -

المعطيات	التفاصيل
ملخص الدراسة والخاتمة	مؤشرات عامة حول الباعث، منطقة المشروع، نوعية الاستثمار (إحداث أو توسعة أو تجديد)، ملخص جدول الاستثمار والتمويل، الإنتاج، والمردودية، التشغيل...
معطيات حول الباعث	- تعريف الباعث، الشكل القانوني، رأس المال وتوزيعه بين المساهمين، العنوان، رقم الهاتف، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني ...
معطيات عامة حول المستغلة ومواردها ومحيطها	- الموقع أو مجال العمل، صيغة الاستغلال، المساحات المستغلة، البنية الأساسية والبنائات والغراسات والتجهيزات ومواطن الشغل الموجودة... - حوصلة حول التوجهات العامة للمشروع بالاعتماد على المعطيات المتوفرة.
معطيات عامة حول مكونات الاستثمار	مكونات الاستثمار المادية (التهيئة، البنائات، التجهيزات، المعدات المتنقلة...) واللامادية
دراسة السوق	حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع، الأسواق المستهدفة، أسعار البيع، سياسات التسويق وتكاليفها...
الدراسة الفنية	تفاصيل مكونات الاستثمار والمبررات الفنية لاختيارها، تطوّر المردود وكميات الإنتاج.
روزنامة الانجاز	جدول الإنجاز الزمني لمكونات الاستثمار
التشغيل	احتياجات المشروع من مواطن الشغل القارة والموسمية، والتوزيع حسب الاختصاص والكفاءة،
الدراسة المالية	جدول الاستثمار والتمويل، المصاريف، قيمة الإنتاج، رقم المعاملات، الناتج الخام للاستغلال (RBE)، الناتج الصافي للاستغلال (RNE)، الاستهلاكات، التدفق النقدي (Cash-Flow)، التصرف في القروض، تطوّر الخزينة (Trésorerie)، العائد الداخلي الخام (TRI)، اختبار حساسية مردودية المشروع Test de (sensibilité)، تحليل النتائج المتوقعة...
التأثير البيئي للمشروع	تقييم الآثار البيئية للمشروع والاحتياطات المتخذة للتقليل من تأثيراتها السلبية المفترضة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب ذلك.
فريق العمل الذي تولى إعداد الدراسة والمصاريف	قائمة المساهمين في إعداد الدراسة حسب اختصاصاتهم مع ضرورة ملائمة هذه الاختصاصات لنشاط المشروع، عدد أيام العمل المخصصة لإعداد الدراسة مع المصاريف المترتبة عن ذلك مع المؤيّدات الضرورية
الوثائق الملحقة بالدراسة	- كلّ الوثائق المطلوبة حسب النشاط، - جدول تفصيلي لكل مصاريف إعداد الدراسة.

القائمة عدد 13

الوثائق المطلوبة لتجسيم الإمتيازات

- مشروع تحويل أولي -

- مطلب كتابي.
- نسخة من السجل التجاري للشركات المتحصّلة على مقررات قبل التكوين.
- شهادة قي الوضعية الجبائية للبائع.
- شهادة تصديق على منتج بيولوجي.
- بطاقة التعريف الجبائية (باتيندة)
- الفواتير والعقود والقائمت في إنجاز مكونات الاستثمار المادية والاستثمارات اللامادية مصحوبة بالتحويلات البنكية وما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة (نسخة من التحويل البنكي أو كشف حساب يتضمن عملية التحويل).
- قائمت إنجاز أشغال البناءات والصنع والتهيئة والفواتير النهائية بالنسبة للتجهيزات والمعدّات والاستثمارات اللامادية.
- نسخة من البطاقة الرمادية مع الاستظهار بالأصل أو نسخة مطابقة للأصل وذلك بالنسبة للمعدّات المتنقلة.
- تراخيص البناء.

ملاحظات:

- لا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية(*) كما لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار. وتحال عمليات الخلاص نقدا للفواتير والعقود التي يتجاوز مبلغها 5000 دينار إلى المصالح المختصة لوزارة المالية.
- (*) يجب أن تتضمن الفاتورة:
 - الرقم التسلسلي
 - أسماء الأطراف وعناوينهم
 - الدليل الجبائي (المعرّف الجبائي)
 - تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة
 - الكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الأداء على القيمة المضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا الأداء وعند الإقتضاء التخفيضات الممنوحة.
 - الطابع الجبائي.
- يتم قبول الفواتير الأصلية أو نظير أصلي منها (Duplicata) أو نسخ مطابقة للأصل.

الخدمة

صرف المنح مباشرة للمزود بالنسبة للآلات الفلاحية التي لها بطاقات رمادية

1- شروط الإنتفاع:

- الحصول على مقرر إسناد امتيازات ينص على منحة خاصة بالآلات الفلاحية موضوع المنحة.
- الشروع في إنجاز المشروع موضوع المقرر في أجل لم يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الحصول على وصل إيداع التصريح بالاستثمار.
- فتح الباعث لحساب بنكي لدى البنك المكلف بصرف المنح.

2- الوثائق المطلوبة:

❖ في مرحلة أولى

- مطلب كتابي من الباعث الراغب في التمتع بالخدمة ينص وجوبا على اسم المزود وعنوانه والقيمة النهائية للمعدات (حسب المطبوعة المماثلة) مع تقرير في تقدم إنجاز المشروع
- تقوم المصالح الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتثبت في إمكانية صرف المنح حسب تقدم نسبة الإنجاز باعتبار المعدات.

❖ في مرحلة ثانية

- في صورة تأكد عدم وجود مانع لصرف المنح، تقوم المصالح الجهوية للوكالة بتوجيه مراسلة إلى المزود، مصحوبة بنسخة من مطلب الباعث، تعلمه فيها بأنها لا ترى مانعا من صرف المنحة (مع التنصيص على قيمتها) إلى حساب المزود مباشرة شريطة تسليم المعدات إلى الباعث وتقديم ملف صرف إلى الوكالة يتكون من الوثائق المذكورة في المرحلة الثالثة.

❖ في مرحلة ثالثة: تقديم مطلب صرف المنحة مرفق بالوثائق التالية:

- نسخة من الفاتورة النهائية مصحوبة بما يثبت الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة
- بطاقة رمادية تخص الآلة موضوع الخدمة باسم الباعث

ملاحظة: في صورة تجاوز قيمة المعدات القيمة المصادق عليها، يتحمل الباعث الفارق في القيمة.

3- الإجراءات:

الأجل	الأطراف المتدخلة	مراحل الخدمة	
	الباعث	إيداع مطلب كتابي مصحوب بتقرير حول تقدّم إنجاز المشروع المصادق عليه	المرحلة الأولى
شهر واحد	وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الجهوية ذات النظر	التثبت في إمكانية صرف المنح (القيام بمعاينة ميدانية عند الاقتضاء للتثبت في نسبة الانجاز)	
يوم واحد	وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الجهوية ذات النظر	مراسلة المزود وإعلامه بإمكانية الصرف المباشرة للمنحة لحسابه	المرحلة الثانية
-	الباعث أو المزود	إيداع الملف يتضمن الوثائق المطلوبة في المرحلة الثالثة	المرحلة الثالثة
أسبوع	وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الجهوية ذات النظر	إعداد إذن الصرف وتوجيهه لمصالح البنك	
أسبوع	مصالح البنك المكلف بتجسيم صرف المنح	صرف المنحة لفائدة المزود	

4- مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة:

- وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الجهوية ذات النظر
- بالنسبة للحصول على الخدمة: مصالح البنك المكلف بتجسيم صرف المنح.

5- أجل الحصول على الخدمة

- 45 يوم من تاريخ إيداع ملف مستوفى الشروط.

6- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017

إلى
السيد المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية
ب.....

الموضوع: مطلب صرف منحة للآلات فلاحية مباشرة للمزود.

❖ إنني الممضي أسفل هذا:

■ صاحب ب ت و عدد:

 بتاريخ

■ أو المعرف الجبائي عدد:

❖ المتحصل على:

■ شهادة إيداع التصريح بالاستثمار عدد:

 بتاريخ

■ ومقرر اسناد امتيازات عدد:

 بتاريخ

- بعنوان مشروع ينصّ على
- اقتناء المعدات الفلاحية
- التالية:

❖ وحيث قمت باقتناء المعدات المذكورة حسب هيكلية التمويل الواردة بالجدول الموالي:

المكونة	قيمة المعدات (د)	التمويلات الذاتية (د)	المنح (د)
المجموع			

❖ فإنني أطلب من مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية: تنزيل مبلغ المنح المتعلقة بالمعدات المذكورة لفائدة:

■ المزود

صاحب المعرف
الجبائي عدد:

■ وذلك بالحساب البنكي المفتوح لدى:

■ تحت عدد (RIB):

❖ وبذلك أصرح بأنني تمتعت بصرف المنح المذكورة أعلاه

إمضاء الباعث (معرف به)

الخدمة:

الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية

1- شروط الانتفاع بالخدمة:

- ايداع تصريح بالاستثمار قبل الشروع في انجاز عملية الاستثمار المباشر وملف للانتفاع بالامتياز.
- أن تكون المؤسسة في طور النشاط.
- أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان.

2- الوثائق المطلوبة:

- مطلب كتابي حسب النموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.
- بطاقة التعريف الجبائية.
- شهادة انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- شهادة تثبت إيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب.
- وثيقة تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.
- عقود الانتداب للأعوان المعنيين بالامتيازات.

3- الإجراءات:

الأجل	الأطراف المتدخلة	مراحل الخدمة
-	الطالب	إيداع الملف
3 أشهر	- المكتب المحلي أو الجهوي للضمان الاجتماعي (تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي) - مكتب التشغيل والعمل المستقل (تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة لحاملي شهادات عليا)	التثبت في الملف وإحالاته الملف إلى الهيكل المعني بالاستثمار
شهر واحد	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	التثبت في دخول المشروع طور النشاط الفعلي وعرض الملف على لجنة اسناد الامتيازات
يومان	الهيئة التونسية للاستثمار / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية	إعداد مشروع مقرر إسناد الامتيازات وتوجيهه إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالنسبة لامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف والوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة لامتياز تكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة
10 أيام	الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية/الوزير المكلف بالتشغيل	إمضاء المقرر
-	الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية/الوزارة المكلفة بالتشغيل	دعوة الباعث لتسلم المقرر

4- مكان إيداع الملف:

- المكتب المحلي أو الجهوي للضمان الاجتماعي / مكتب التشغيل والعمل المستقل.

5- مكان الحصول على الخدمة:

- الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية/الوزارة المكلفة بالتشغيل

6- أجل الحصول على الخدمة:

132 يوم بداية من تاريخ إيداع ملف مستوفى الشروط

7- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.

الخدمة:

الحصول على مقرر إسناد قرض عقاري

1- شروط الانتفاع بالخدمة:

ينتفع بالقرض العقاري:

- الشبان الذين لا يتجاوز عمرهم الأربعين سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية من مؤسسة تكوين مهني فلاحى أو صيد بحري أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحى أو صيد بحري، أو أي شهادة أخرى معادلة.
- الفنيون الحاملون لشهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحى أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري.
- الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياح مع ضرورة إثبات الخبرة أو متابعة تكوين.

2- الوثائق المطلوبة:

- مطلب كتابي.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب العقار ولطالب الانتفاع بالقرض العقاري مع مضمون ولادة.
- وثيقة رسمية تثبت أن الطالب يستجيب للشروط المذكورة أعلاه.
- مخطط أعمال للمشروع المبرمج،
- شهادة في ملكية الأرض موضوع الشراء حديثة الإصدار (لم يمض على تاريخ إصدارها أكثر من 3 أشهر) مرفقة برسم عقاري محين. أو شهادة في إسناد أرض اشتراكية على وجه الملكية الخاصة أو شهادة حوز مشفوعة بموافقة مبدئية من طرف والى الجهة على تغيير حوزية العقار باسم المنتفع.
- **في حالة الملك على الشياح:** تشفع شهادة الملكية بمقاسمة قضائية نافذة المفعول بين جميع المالكين على الشياح مع تحديد مساحة وموقع الأرض أو رضائية مؤشر عليها من جميع المستحقين تنص على مناب طالب الانتفاع بالقرض العقاري من حيث المساحة والحدود وتكون مشفوعة برسم بياني معد للغرض من طرف مهندس معماري أو خبير عدلي في قيس الأراضي أو من طرف مصالح ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط
- **في صورة شراء جزء من عقار موضوع شهادة ملكية فردية:** يتعين تحديد المساحة والحدود وتقديم رسم بياني معد للغرض من طرف مهندس معماري أو خبير عدلي في قيس الأراضي أو من طرف مصالح ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط
- **في صورة وجود الأرض موضوع القرض العقاري ضمن تدخل الوكالة العقارية:** يتعين الادلاء بترخيص والى الجهة في إحالة عقار كائن بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.
- **في صورة وقوع الاقتناء في أرض اشتراكية أو موضوع شهادة حوز:** يتعين تقديم وثيقة تثبت شمول المسح العقاري للأرض موضوع الشراء من عدمه.
- **في صورة وجود دين متخلد بذمة مالك الأرض موضوع القرض:** تقديم شهادة في رفع اليد بخصوص خلاص الدين. خلافا لذلك، التتصيص في عقد البيع على الإذن للبنك بخضم قيمة الدين من القرض العقاري أو بتحويل قيمته إلى البنك المعني باستخلاص الرهن على أن

تغطي قيمة القرض العقاري قيمة الدين المتخلدة بذمة البائع (يتعين تقديم بطاقة مخاطر مسلمة من البنك المعني بالدين).

- وعد بالبيع يتعلق بالأرض موضوع مطلب القرض ساري المفعول ومحرر من قبل محامي غير متربص أو عدلي إشهاد أو محرر العقود بإدارة الملكية العقارية.
- التزام بتسديد نسبة تساوي على الأقل 5% من ثمن شراء الأرض من أمواله الخاصة ويمكن تضمينه بوعد البيع.
- التزام المنتفع باحترام كل الإجراءات والتراتب المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار والنصوص الحكومية وبالخصوص الالتزامات المنصوص عليها ضمن الفصل 25 من الأمر عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 09 مارس 2017 (الوثيقة المصاحبة)
- هيكल تمويل يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية لا تقل عن 5% من قيمة شراء الأرض و 10% من قيمة أشغال التهيئة التي يخول لها الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.
- الوثائق والمؤيدات اللازمة وخاصة الفواتير التقديرية المتعلقة بأشغال التهيئة.
- شهادة في اختبار التربة مسلمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو مخابر خاصّة مع ضرورة التنصيص على العقار موضوع الاختبار.
- شهادة في الموارد المائية أو شهادة في استغلال المناطق السقوية. وفي حالة حفر بئر عميقة، تقديم رخصة في الغرض باسم طالب الانتفاع بالقرض مسلمة من قبل مصالح المندوبية المختصة ترابيا.

ملاحظة: يجب التنصيص ضمن عقد البيع على ترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في الرسم العقاري للعقار موضوع الشراء.

3- الإجراءات:

الأجل	الأطراف المتدخلة	مراحل الخدمة
-	الباعث	إيداع ملف مستوفى الشروط
أسبوعان	■ الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ■ البنك المعني بالتصرف في اعتمادات القرض العقاري	دراسة الملف
3 أيام	الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	معاينة العقار موضوع الشراء وإعداد تقرير وإحالة الملف إلى الإدارة المركزية للوكالة
أسبوع	الإدارة المركزية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	التثبت في الملف وإعداد بطاقة القرض العقاري وعرضه على لجنة اسناد الامتيازات
يومان	وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	إعداد مقرر إسناد قرض عقاري
3 أيام	الوزير المكلف بالفلاحة أو من يفوضه	إمضاء المقرر
يوم واحد	وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	دعوة الباعث كتابيا لتسلم المقرر
مع المقرر	وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	تسليم الباعث قائمة في الوثائق لإعداد ملف استثمار

4- مكان إيداع الملف والحصول على الخدمة:

الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا
البنك المعني بالتصرف في اعتمادات القرض العقاري

5- أجل الحصول على الخدمة

30 يوم من تاريخ ايداع ملف مستوفى الشروط.

6- ملاحظة

في صورة رفض إسناد الامتياز يمكن للمستثمر طلب إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بمكتب الضبط المركزي للهيئة التونسية للاستثمار أو الهيكل المعني بالاستثمار حسب الحالات، يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل وتتولى اللجان المحدثة إعادة دراسة الملف واعلام صاحبه بقرارها في الآجال وفي هذه الحالة، يعد الاعلام بالرفض نهائيا.

7- إلتزامات المنتفع بقرض عقاري:

على المنتفعين بالقروض العقارية الفلاحية أن يتحصلوا على مقرر إسناد الحوافز وأن يلتزموا بـ:
- الشروع في إنجاز المشروع الفلاحي المتعلق بالاستثمار موضوع التزامه وذلك في أجل لا يتجاوز السنة الواحدة بداية من تاريخ شراء الأرض،
- الاستغلال المباشر للأرض الفلاحية موضوع الشراء خلال كامل مدة تسديد القرض المنصوص عليها مع التحمل شخصيا مسؤولية استغلال هذه الأرض الفلاحية،
- عدم مباشرة المنتفع بالقرض العقاري نشاطا بصفة أجير في القطاعين العام أو الخاص خلال كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض،
- التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة خمسة سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض،
- عدم التفويت في الأرض موضوع الشراء أو فسخ عقد الشراء كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض، ويتم لهذا الغرض ترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في الرسم العقاري للعقار موضوع الشراء،
- توظيف رهن عقاري على الأرض موضوع الشراء لفائدة المؤسسة المقرضة بالنسبة لمبلغ القرض.
وفي صورة وفاة المشتري خلال مدة تسديد القرض فإن شرط الاستغلال المباشر يمكن القيام به من طرف كامل الورثة أو من أحدهم فقط.
في صورة عدم تطبيق إحدى الإلتزامات المنصوص عليها أو عدم تقديم عقد شراء مدرجا بالرسم العقاري عند الاقتضاء، يلزم المنتفع حالا بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من القرض مع تطبيق نسبة فوائض القروض البنكية الطويلة الأمد الجاري بها العمل في ذلك التاريخ وذلك بالنسبة للمدة المنقضية وكذلك الشأن في صورة ما إذا فقدت الأرض المقتناة صبغتها الفلاحية وأصبحت لا يمكن استعمالها لغايات فلاحية خلال مدة تسديد القرض.

8- تجسيم القرض العقاري

- بعد الحصول على مقرر إسناد القرض العقاري، يتولى الباعث التصريح بالاستثمار لدى مصالح الوكالة بخصوص كامل المشروع المزمع إنجازه. ولا يتم تسليمه شهادة التصريح إلا بعد

الاستظهار بما يفيد التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض (الفصل عدد 25 من الأمر الحكومي عدد 389 المؤرخ في 9 مارس 2017)،

- يتولى البنك المكلف بالتصرف في القرض العقاري في مرحلة أولى، صرف القرض المصادق عليه بمقرر اسناد القرض العقاري والمتعلق باقتناء الأرض وذلك بعد التثبيت من ترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة وتوظيف رهن عقاري على الأرض موضوع الشراء لفائدة المؤسسة المقرضة بالنسبة لمبلغ القرض في الرسم المتعلق بالعقار موضوع الشراء واستظهار الباعث بشهادة تصريح بالاستثمار في المشروع المزمع إنجازه مسلمة من قبل الوكالة.
- يتم بعد ذلك إصدار مقرر إسناد امتيازات لمكونات المشروع المبرمج بما في ذلك مكونات التهيئة ويتولى البنك المكلف بالتصرف في اعتمادات القرض العقاري في مرحلة ثانية، صرف قسط القرض المصادق عليه بمقرر اسناد القرض العقاري والمتعلق بعمليات التهيئة طبقاً للإجراءات المعمول بها،

9- المراجع القانونية:

- القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.

إلتزامات المنتفع بالقرض العقاري الفلاحي

..... إنني الممضي(ة) أسفله، السيد(ة)

..... صاحب(ة) بطاقة تعريف وطنية عدد الصادرة بـ بتاريخ

..... أصرح على الشرف أن عنوان مخاطبتي الرسمي هو:

..... رقم الهاتف الجوال: البريد الإلكتروني:

وفي صورة الانتفاع بقرض عقاري فلاحي ألتزم بمقتضى هذه الوثيقة بكل الإجراءات والتراتب المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار والنصوص الحكومية وبالأخص الالتزامات المنصوص عليها ضمن الفصل 25 من الأمر عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 09 مارس 2017 والمتمثلة في:

■ الشروع في إنجاز المشروع الفلاحي المتعلق بالاستثمار موضوع التزامي والذي تم على أساسه الحصول على القرض العقاري الفلاحي وذلك في أجل لا يتجاوز السنة الواحدة بداية من تاريخ شراء الأرض،

■ الاستغلال المباشر للأرض الفلاحية موضوع الشراء خلال كامل مدة تسديد القرض المنصوص عليها مع التحمل شخصيا مسؤولية استغلال هذه الأرض الفلاحية،

■ عدم مباشرة نشاطا بصفة أجير في القطاعين العام أو الخاص خلال كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض،

■ التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض،

■ عدم التقويت في الأرض موضوع الشراء أو فسخ عقد الشراء كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض وترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في الرسم العقاري للعقار موضوع الشراء،

■ توظيف رهن عقاري على الأرض موضوع الشراء لفائدة المؤسسة المقرضة بالنسبة لمبلغ القرض،

في صورة عدم تطبيق إحدى الإلتزامات المنصوص عليها بالفصل 25 من الأمر الحكومي المشار إليه أعلاه أو عدم تقديم عقد شراء مدرجا بالرسم العقاري عند الاقتضاء، ألتزم حالا بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من القرض مع تطبيق نسبة فوائض القروض البنكية الطويلة الأمد الجاري بها العمل في ذلك التاريخ وذلك بالنسبة للمدة المنقضية وكذلك الشأن في صورة ما إذا فقدت الأرض المقتناة صبغتها الفلاحية وأصبحت لا يمكن استعمالها لغايات فلاحية خلال مدة تسديد القرض.

من ناحية أخرى، ألتزم بإعلام مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بكل تغيير يطرأ على عنوان مخابراتي في الإبان، وفي صورة إخلالي بهذا الواجب فإن آخر عنوان تم التصريح به لدى مصالح الوكالة يعد عنوان مخابراتي الرسمي الذي يفترض أنني أتسلم به كل المراسلات المتعلقة بمتابعة مشروع، مع الإقرار بتحمل كل الإجراءات المتخذة في شأني والواقع إعلامي بها بمقتضى هذه المراسلات.

الإمضاء معرف به

الخدمة:

شهادة في بداية إنجاز مشروع

1- شروط الانتفاع بالخدمة

- الشروع في إنجاز المشروع

2- الوثائق المطلوبة

- شهادة التصريح بالاستثمار
- تقديم مطلب باسم المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من طرف الشاري في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار وثلاث سنوات من تاريخ عقد الشراء.

3- الإجراءات:

الأجل	الأطراف المتدخلة	مراحل الخدمة
-	المستثمر	إيداع المطلب
7 أيام	الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا	دراسة المطلب والقيام بمعينة
يوم واحد	الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا	إعداد الشهادة
يوم واحد	الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا	دعوة الباعث لتسلم الشهادة

4- مكان إيداع الملف:

مقر الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا

5- مكان الحصول على الخدمة:

مقر الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المختصة ترابيا

6- أجل الحصول على الخدمة:

9 أيام من تاريخ إيداع المطلب مستوفى الشروط

7- المراجع القانونية

- قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.

